

GUARDA CIVIL MUNICIPAL • PREPARAÇÃO 2027

4º SIMULADO

GCM • GUARDA CIVIL MUNICIPAL • COMENTADO

Edição 2027 • material genérico, sem vínculo municipal • 60 questões

Português • Matemática/RLM • Informática • Atualidades • Constituição • Legislação das Guardas • Penal e Processo Penal • Direitos Humanos • Trânsito

BIZU DO CONCURSEIRO X

Vá e vença

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO

1 - Simulado geral para concursos de Guarda Civil Municipal, material autoral 2027 (sem vínculo com município, estado ou banca).

2 - Estrutura: 60 questões - 12 Português, 8 Matemática/RLM, 5 Informática, 3 Atualidades, 4 Constituição/Segurança Pública, 8 Legislação das Guardas, 4 Direito Penal, 4 Processo Penal, 5 Direitos Humanos e grupos vulneráveis, 2 Trânsito, 3 Administração Pública e 2 Legislação Penal Especial.

3 - Todas as questões são inéditas neste simulado: nenhuma se repete nos demais simulados do Bizu.

4 - Cada questão tem cinco alternativas (A a E) e apenas uma correta.

5 - O gabarito traz a alternativa correta e uma breve explicação após cada questão, além do gabarito final.

Nome: _____

LÍNGUA PORTUGUESA

01. Assinale a alternativa em que a concordância nominal está correta.

- (A) Elas mesma conduziram a vistoria do local.
- (B) Elas mesmos conduziram a vistoria do local.
- (C) Elas mesmas conduziram a vistoria do local.
- (D) Elas mesmo conduziram a vistoria do local.
- (E) Ela mesmas conduziu a vistoria do local.

Gabarito: C - “Mesmo”, usado como reforço do pronome, concorda com ele: elas → mesmas.

02. Em “O relatório do cabo foi sucinto, mas completo”, a palavra “sucinto” pode ser substituída, sem prejuízo do sentido, por

- (A) extenso
- (B) confuso
- (C) conciso
- (D) minucioso
- (E) prolixo

Gabarito: C - “Sucinto” significa breve, resumido; sinônimo de “conciso”.

03. Leia o texto. A loja reduziu o horário de funcionamento. Por isso, vários clientes passaram a comprar pela internet. No texto, a expressão “Por isso” retoma

- (A) a compra de produtos pela internet.
- (B) a preferência dos clientes pelo comércio virtual.
- (C) a redução do horário de funcionamento da loja.
- (D) a abertura de uma nova unidade da loja.
- (E) o aumento dos preços praticados pela loja.

Gabarito: C - “Por isso” indica consequência e retoma a informação do período anterior: a redução do horário.

04. Leia o texto. Seu Ari plantou a mangueira quando o neto nasceu. “Não é pra mim”, dizia. “É pra quem vier colher.” A fala de seu Ari revela que o plantio da mangueira foi motivado

- (A) pela expectativa de colher os frutos em breve.
- (B) pela falta de outras árvores no quintal.
- (C) pelo desejo de beneficiar as gerações futuras.
- (D) por uma promessa feita ao neto recém-nascido.
- (E) pela necessidade de sombra para a casa.

Gabarito: C - Ao dizer “não é pra mim”, ele mostra que planta pensando em quem virá depois.

05. Em “Instalaram-se câmeras de monitoramento nas principais avenidas”, o verbo está no plural porque

- (A) o verbo é impessoal e admite plural facultativo.
- (B) concorda com “avenidas”, núcleo do adjunto adverbial.
- (C) concorda com “câmeras de monitoramento”, sujeito na voz passiva sintética.
- (D) o pronome “se” indetermina o sujeito, o que exige o plural.
- (E) o sujeito é composto por “câmeras” e “avenidas”.

Gabarito: C - Com verbo transitivo direto + “se” apassivador, o verbo concorda com o sujeito paciente: “câmeras de monitoramento foram instaladas”.

06. Em “Meu ‘amigo’ me deixou esperando duas horas na chuva”, as aspas em “amigo” indicam

- (A) citação literal de uma fala
- (B) título de uma obra
- (C) estrangeirismo
- (D) termo técnico de uma área
- (E) ironia, com sentido contrário ao usual da palavra

Gabarito: E - As aspas sinalizam que a palavra é usada com sentido irônico, já que um amigo não agiria assim.

- 07.** Em “Apressem-se, que o ônibus já vai partir”, o “que” é conjunção que estabelece relação de
- (A) explicação.
 - (B) condição.
 - (C) concessão.
 - (D) conformidade.
 - (E) comparação.

Gabarito: A - O “que” equivale a “pois”: conjunção coordenativa explicativa, que justifica a ordem dada.

- 08.** Leia o texto. A cidade de Vale Verde, de 12 mil habitantes, aboliu as sacolas plásticas em 2019. Hoje, comerciantes relatam que gastam menos com embalagens, e os moradores se acostumaram às sacolas de pano. Segundo o texto, após a proibição das sacolas plásticas em Vale Verde,
- (A) os comerciantes pedem a volta das sacolas por causa da queda nas vendas.
 - (B) os moradores ainda resistem ao uso das sacolas de pano.
 - (C) a prefeitura estendeu a medida às cidades vizinhas.
 - (D) o consumo de embalagens aumentou nos mercados.
 - (E) os comerciantes relatam economia, e os moradores se adaptaram.

Gabarito: E - O texto diz que os comerciantes gastam menos com embalagens e que os moradores se acostumaram às sacolas de pano.

- 09.** Em “Deixei o relatório no armário”, a palavra “no” resulta da combinação de
- (A) preposição e artigo definido
 - (B) preposição e pronome oblíquo
 - (C) conjunção e artigo definido
 - (D) advérbio e artigo indefinido
 - (E) preposição e numeral

Gabarito: A - “No” é a contração da preposição “em” com o artigo definido “o”.

- 10.** Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas de acordo com as regras do hífen vigentes.
- (A) anti-inflamatório, auto-escola, micro-ondas, extraoficial
 - (B) antiinflamatório, autoescola, micro-ondas, extraoficial
 - (C) anti-inflamatório, autoescola, micro-ondas, extraoficial
 - (D) anti-inflamatório, autoescola, microondas, extraoficial
 - (E) anti-inflamatório, autoescola, micro-ondas, extra-oficial

Gabarito: C - Hífen se o prefixo termina na vogal com que o segundo elemento começa (anti-inflamatório, micro-ondas); vogais diferentes juntam-se (autoescola, extraoficial).

- 11.** Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas: “Na praça, _____ muitos ambulantes, e _____ risco de tumulto durante o evento.”
- (A) houveram – houve
 - (B) haviam – haviam
 - (C) havia – haviam
 - (D) haviam – havia
 - (E) havia – havia

Gabarito: E - O verbo haver, no sentido de existir, é impessoal e permanece na 3ª pessoa do singular nas duas lacunas.

- 12.** Assinale a alternativa em que o acento indicativo de crase está correto.
- (A) O ofício foi encaminhado à quem de direito.
 - (B) O ofício foi encaminhado à todos os vereadores.
 - (C) O ofício foi encaminhado à um vereador.
 - (D) O ofício foi encaminhado à esta Corregedoria.
 - (E) O ofício foi encaminhado à Câmara Municipal.

Gabarito: E - “Encaminhar” pede “a” e “Câmara Municipal” aceita artigo (a Câmara): a + a = à. Não há crase antes de “esta”, “um”, “todos” e “quem”.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

13. Um capital de R\$ 2.000,00, aplicado a juros simples à taxa de 1,5% ao mês, rendeu R\$ 270,00 de juros. O prazo da aplicação foi de

- (A) 9 meses
- (B) 6 meses
- (C) 10 meses
- (D) 8 meses
- (E) 12 meses

Gabarito: A - $t = J / (C \cdot i) = 270 / (2.000 \cdot 0,015) = 9$ meses.

14. Considere o conjunto de dados 3, 5, 5, 6 e 16. A diferença entre a média aritmética e a mediana desse conjunto é

- (A) 1
- (B) 1,5
- (C) 2
- (D) 3
- (E) 4

Gabarito: C - Média = $35 \div 5 = 7$; mediana = 5; a diferença é $7 - 5 = 2$.

15. Um lote de 2,4 toneladas de alimentos não perecíveis será dividido em pacotes de 800 gramas cada, sem sobras. O número de pacotes será

- (A) 300
- (B) 3 000
- (C) 2 400
- (D) 3 200
- (E) 30 000

Gabarito: B - $2,4 \text{ t} = 2\,400\,000 \text{ g}$ e $2\,400\,000 \div 800 = 3\,000$ pacotes.

16. Em um curso, as notas 6, 8 e 9 têm pesos 2, 3 e 5, respectivamente. A média ponderada é

- (A) 7,7
- (B) 8,1
- (C) 7,9
- (D) 8,3
- (E) 8,5

Gabarito: B - $(6 \cdot 2 + 8 \cdot 3 + 9 \cdot 5) \div (2 + 3 + 5) = 81 \div 10 = 8,1$.

17. Rita comprou 9 itens em uma papelaria, entre cadernos de R\$ 12,00 cada e canetas de R\$ 3,00 cada, e pagou R\$ 54,00 no total. O número de canetas que ela comprou foi

- (A) 6
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5
- (E) 7

Gabarito: A - Com $c + p = 9$ e $12c + 3p = 54$, obtém-se $9c = 27$, $c = 3$ e $p = 6$.

18. Em uma caminhada de 3,6 km, uma pessoa dá passos de 60 cm cada um, todos de mesmo tamanho. O número de passos dados foi

- (A) 600
- (B) 2 160
- (C) 3 000
- (D) 6 000
- (E) 60 000

Gabarito: D - $3,6 \text{ km} = 3\,600 \text{ m} = 360\,000 \text{ cm}$ e $360\,000 \div 60 = 6\,000$ passos.

19. Em um mês, foram registradas 240 ocorrências, das quais 54 eram de furto. O percentual de ocorrências de furto foi de

- (A) 25%
- (B) 22,5%
- (C) 27,5%
- (D) 20%
- (E) 24%

Gabarito: B - $54/240 = 0,225 = 22,5\%$.

20. Em uma turma de 28 alunos, o número de irmãos de cada aluno é dado pela tabela: nenhum irmão, 5 alunos; 1 irmão, 11 alunos; 2 irmãos, 8 alunos; 3 irmãos, 4 alunos. A moda dessa distribuição é

- (A) 0 irmão
- (B) 2 irmãos
- (C) 1 irmão
- (D) 3 irmãos
- (E) 11 irmãos

Gabarito: C - A moda é o valor de maior frequência: 1 irmão, que aparece 11 vezes.

INFORMÁTICA

21. No Word 2016, para numerar automaticamente as páginas de um documento, utiliza-se o comando Número de Página, presente na guia

- (A) Inserir.
- (B) Correspondências.
- (C) Revisão.
- (D) Exibição.
- (E) Layout.

Gabarito: A - Número de Página está no grupo Cabeçalho e Rodapé da guia Inserir.

22. Programa que registra as teclas digitadas pelo usuário, com o objetivo de capturar senhas e outras informações, é chamado de

- (A) bootloader.
- (B) keylogger.
- (C) antispyware.
- (D) firewall.
- (E) adware.

Gabarito: B - Keylogger é um tipo de spyware que captura o que é digitado.

23. No Windows 10, a combinação de teclas Logotipo do Windows + D tem por efeito

- (A) abrir o Explorador de Arquivos do computador.
- (B) capturar a imagem da tela inteira.
- (C) abrir o aplicativo Configurações do sistema.
- (D) abrir a caixa de diálogo Executar comando.
- (E) exibir a Área de Trabalho, minimizando as janelas abertas.

Gabarito: E - Win+D mostra a Área de Trabalho; pressionada novamente, restaura as janelas.

24. No PowerPoint 2016, a combinação de teclas Ctrl+M tem por finalidade

- (A) salvar a apresentação em andamento.
- (B) duplicar o slide que está selecionado.
- (C) imprimir todos os slides da apresentação.
- (D) inserir um novo slide na apresentação.
- (E) iniciar a exibição de slides em tela cheia.

Gabarito: D - Ctrl+M insere um novo slide após o selecionado.

25. Em comparação com o disco rígido (HDD) convencional, uma unidade de estado sólido (SSD) caracteriza-se por

- (A) ser usado apenas como memória interna do processador.
- (B) gravar dados em discos magnéticos que giram sempre.
- (C) depender de energia para manter os dados guardados.
- (D) não ter partes mecânicas móveis, usando memória flash.
- (E) ser sempre mais lento que o HDD no acesso aos arquivos.

Gabarito: D - O SSD armazena dados em chips de memória flash, sem disco girando nem cabeça de leitura.

ATUALIDADES

26. A segregação socioespacial nas grandes cidades manifesta-se quando

- (A) a população se distribui de forma homogênea pelo território urbano, sem distinção de renda.
- (B) grupos de menor renda ficam concentrados em áreas com menos infraestrutura, serviços e oportunidades.
- (C) a oferta de moradia é compatível com a renda de todos os moradores da cidade.
- (D) todos os bairros recebem o mesmo nível de investimento público em infraestrutura, serviços e equipamentos urbanos.
- (E) o transporte público atinge igualmente o centro e a periferia, com a mesma frequência.

Gabarito: B - A segregação socioespacial separa grupos sociais no território e se associa a desigualdades de acesso a serviços e trabalho.

27. O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) concentra sua atuação na

- (A) formulação de leis penais uniformes para adolescentes em conflito com a lei em todo o mundo.
- (B) fiscalização das fronteiras para impedir a saída de menores de idade dos países.
- (C) gestão direta do sistema escolar privado nos países-membros da Organização.
- (D) regulação do mercado financeiro internacional voltado ao público infantil, juvenil e às suas famílias de baixa renda.
- (E) promoção dos direitos e do bem-estar de crianças e adolescentes, em áreas como saúde, nutrição e educação.

Gabarito: E - O UNICEF atua pela sobrevivência, proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes, em consonância com a Convenção sobre os Direitos da Criança.

28. O ODS 16 da Agenda 2030, voltado à paz, justiça e instituições eficazes, inclui entre suas metas

- (A) universalizar o acesso a serviços de saneamento e a água potável segura para a população.
- (B) erradicar a pobreza extrema em todos os lugares e reduzir pela metade a pobreza relativa em cada país do mundo.
- (C) ampliar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz energética mundial.
- (D) reduzir significativamente todas as formas de violência e desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes.
- (E) proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres e da biodiversidade.

Gabarito: D - O ODS 16 envolve redução da violência, acesso à justiça e instituições eficazes e transparentes em todos os níveis.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SEGURANÇA PÚBLICA

29. A Constituição Federal determina que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com

- (A) a gravidade da pena, a profissão e o estado civil do apenado.
- (B) a religião, a idade e a origem do apenado.
- (C) a natureza do delito, a renda e a escolaridade do apenado.
- (D) o bom comportamento, a idade e a naturalidade do apenado.
- (E) a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado.

Gabarito: E - O art. 5º, XLVIII, fixa os critérios: natureza do delito, idade e sexo do apenado.

30. A desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, segundo a regra geral do art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, ocorre mediante

- (A) indenização posterior, paga em títulos da dívida pública.
- (B) prévia indenização, paga em bens equivalentes ao imóvel.
- (C) indenização simbólica, quando o bem não for produtivo.
- (D) justa e prévia indenização em dinheiro.
- (E) pagamento diferido, em até dez parcelas anuais e iguais.

Gabarito: D - A regra geral é a justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na própria Constituição.

31. São direitos sociais, nos termos do art. 6º da Constituição Federal,

- (A) a proteção à maternidade e à infância.
- (B) a liberdade de reunião em locais abertos ao público.
- (C) a inviolabilidade da correspondência e das comunicações.
- (D) a livre manifestação do pensamento, vedado o anonimato.
- (E) o direito de resposta, proporcional ao agravo.

Gabarito: A - O art. 6º inclui a proteção à maternidade e à infância entre os direitos sociais; as outras opções são direitos individuais do art. 5º.

32. Nas suas relações internacionais, a República Federativa do Brasil rege-se, entre outros, pelo seguinte princípio:

- (A) não intervenção.
- (B) garantia do desenvolvimento nacional.
- (C) promoção do bem de todos, sem preconceitos.
- (D) redução das desigualdades regionais.
- (E) pluralismo político.

Gabarito: A - A não intervenção está no art. 4º, IV; as outras opções são objetivos ou fundamentos da República.

LEGISLAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS

33. A Lei nº 13.675/2018 admite operações combinadas, planejadas e desencadeadas em equipe pelos órgãos do Susp. Segundo a lei, essas operações podem ser

- (A) somente ostensivas, com coordenação a cargo de um único órgão escolhido previamente pelo ente, sem divisão de responsabilidades com os demais.
- (B) ostensivas, investigativas, de inteligência ou mistas, com planejamento e coordenação exercidos conjuntamente pelos participantes.
- (C) somente investigativas, vedada a participação de guardas municipais e de outros órgãos locais.
- (D) somente de inteligência, com planejamento mantido em sigilo até mesmo entre os participantes.
- (E) realizadas apenas por órgãos federais, vedado o concurso de órgãos estaduais, distritais e municipais.

Gabarito: B - Art. 10, §§ 2º e 3º: as operações podem ser ostensivas, investigativas, de inteligência ou mistas, e o planejamento e a coordenação são exercidos conjuntamente.

34. Um guarda municipal detém um homem que, em atitude calma e colaborativa, é suspeito de furto e não demonstra intenção de fugir nem de agredir ninguém. À luz da Súmula Vinculante nº 11 do STF, o uso de algemas nessa situação

- (A) é lícito, pois a algema é obrigatória em toda condução de suspeito.
- (B) não é lícito, pois não há resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física.
- (C) é lícito, desde que o suspeito seja maior de 18 anos.
- (D) é lícito, porque o furto é crime patrimonial de natureza grave.
- (E) é lícito, se a condução ocorrer em horário noturno.

Gabarito: B - Sem resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física, o uso de algemas é ilícito segundo a SV 11.

- 35.** Segundo a Súmula Vinculante nº 11 do STF, só é lícito o uso de algemas em casos de
- (A) qualquer prisão em flagrante, como regra geral de segurança do agente, independentemente do comportamento ou do histórico do preso.
 - (B) crimes hediondos, independentemente do comportamento do preso.
 - (C) resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros.
 - (D) apresentação do preso à imprensa, para garantir a publicidade do ato.
 - (E) pessoas já condenadas, em qualquer situação de deslocamento.

Gabarito: C - A SV 11 restringe o uso de algemas às hipóteses de resistência e fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia.

- 36.** O direito ao porte de arma de fogo do guarda municipal é suspenso, nos termos do Estatuto, em razão de
- (A) decurso de cinco anos sem renovação do curso de formação, independentemente de qualquer decisão.
 - (B) restrição médica, decisão judicial ou justificativa da adoção da medida pelo respectivo dirigente.
 - (C) mudança de lotação do guarda para outra região do Município, ainda que sem restrição médica ou judicial.
 - (D) ausência de ocorrências atendidas pelo guarda durante o mês, ainda que sem decisão do dirigente.
 - (E) filiação do guarda a associação de classe da categoria, ainda que sem decisão judicial ou do dirigente.

Gabarito: B - O parágrafo único do art. 16 prevê a suspensão por restrição médica, decisão judicial ou justificativa do dirigente.

- 37.** A Lei nº 13.060/2014 estabelece, em relação aos instrumentos de menor potencial ofensivo, que o poder público tem o dever de
- (A) fornecê-los apenas aos agentes que os adquiram por conta própria.
 - (B) proibi-los nas guardas municipais, reservando-os às polícias militares.
 - (C) fornecê-los a todo agente de segurança pública, para o uso racional da força.
 - (D) fornecê-los somente em Municípios com mais de 500 mil habitantes.
 - (E) restringir seu uso a eventos de grande porte previamente autorizados.

Gabarito: C - O art. 5º impõe ao poder público o dever de fornecer a todo agente de segurança pública instrumentos de menor potencial ofensivo para o uso racional da força.

- 38.** Compete à guarda municipal contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme o plano diretor municipal, por ocasião da construção de
- (A) reformas internas em imóveis particulares.
 - (B) empreendimentos de grande porte.
 - (C) obras rotineiras de manutenção de vias.
 - (D) pequenos comércios de bairro.
 - (E) residências unifamiliares de baixa renda.

Gabarito: B - O art. 5º, XV, prevê a contribuição no estudo de impacto na segurança local na construção de empreendimentos de grande porte.

- 39.** A Lei nº 13.022/2014, conhecida como Estatuto Geral das Guardas Municipais, tem por finalidade
- (A) criar a Guarda Nacional como força auxiliar do Exército, disciplinando o art. 142 da Constituição Federal.
 - (B) regulamentar o policiamento ostensivo estadual, disciplinando o § 5º do art. 144 da Constituição Federal.
 - (C) organizar as polícias penais dos Municípios, disciplinando o § 5º-A do art. 144 da Constituição Federal.
 - (D) instituir normas gerais para as guardas municipais, disciplinando o § 8º do art. 144 da Constituição Federal.
 - (E) fixar a estrutura das polícias civis nos Municípios, disciplinando o § 4º do art. 144 da Constituição Federal.

Gabarito: D - O art. 1º declara que a lei institui normas gerais para as guardas municipais, disciplinando o § 8º do art. 144 da CF.

40. Para a capacitação específica dos integrantes da guarda municipal, poderá ser adaptada a matriz curricular nacional para formação em segurança pública elaborada pela

- (A) Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
- (B) Agência Brasileira de Inteligência (Abin).
- (C) Departamento Penitenciário Nacional (Depen).
- (D) Polícia Rodoviária Federal (PRF).
- (E) Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

Gabarito: E - O parágrafo único do art. 11 cita a matriz curricular nacional elaborada pela Senasp, do Ministério da Justiça.

DIREITO PENAL

41. Para efeitos penais, consideram-se extensão do território nacional

- (A) as embarcações e aeronaves brasileiras públicas ou a serviço do governo, onde estiverem.
- (B) as embaixadas estrangeiras instaladas em território brasileiro, por imunidade diplomática.
- (C) qualquer navio estrangeiro que atraque em porto brasileiro, em todas as hipóteses.
- (D) somente as aeronaves privadas brasileiras que estejam em solo estrangeiro.
- (E) as bases militares de países aliados situadas no território do Brasil.

Gabarito: A - É o que dispõe o art. 5º, § 1º, do Código Penal, que também inclui as embarcações e aeronaves brasileiras privadas em alto-mar ou no espaço aéreo correspondente.

42. Um agente cumpre ordem, não manifestamente ilegal, de seu superior hierárquico e pratica fato típico. Segundo o Código Penal, nessa hipótese

- (A) somente o executor da ordem é punido.
- (B) o executor e o superior respondem igualmente.
- (C) ninguém é punido, pois houve estrito cumprimento do dever legal.
- (D) o executor responde com pena reduzida e o superior fica isento.
- (E) só é punível o autor da ordem.

Gabarito: E - O art. 22 prevê a obediência hierárquica: se a ordem não é manifestamente ilegal, só é punível o autor da ordem.

43. Segundo o Código Penal, o princípio da legalidade (reserva legal) significa que

- (A) o juiz pode criar tipos penais por analogia quando a conduta for socialmente reprovável.
- (B) costume reiterado da comunidade pode definir crimes quando a lei for omissa.
- (C) a pena pode ser fixada depois do fato, desde que seja proporcional à gravidade.
- (D) a lei penal nova pode criar crimes e atingir fatos anteriores à sua vigência.
- (E) não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.

Gabarito: E - O art. 1º do Código Penal consagra a anterioridade da lei e da cominação da pena.

44. Quando da lesão corporal resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, configura-se

- (A) homicídio doloso simples, com dolo direto.
- (B) homicídio doloso qualificado pelo meio cruel.
- (C) homicídio culposo, sem dolo na conduta inicial.
- (D) lesão corporal seguida de morte, crime preterdoloso (dolo na lesão e culpa na morte).
- (E) lesão corporal leve em concurso com omissão de socorro.

Gabarito: D - O art. 129, § 3º, descreve o crime preterdoloso: dolo na lesão e culpa quanto ao resultado morte.

DIREITO PROCESSUAL PENAL

45. Se não houver autoridade no lugar em que se efetuou a prisão em flagrante, o CPP determina que o preso seja

- (A) levado diretamente ao Ministério Público, que lavrará o auto de prisão.
- (B) mantido sob custódia do condutor pelo prazo de até cinco dias.
- (C) posto em liberdade imediatamente, sem que se lavre o auto de prisão.
- (D) mantido sob a guarda do condutor até que seja nomeada autoridade local.
- (E) logo apresentado à autoridade do lugar mais próximo.

Gabarito: E - O art. 308 do CPP manda apresentar o preso, logo, à autoridade do lugar mais próximo.

46. Segundo o Código de Processo Penal, em relação à prisão de quem for encontrado em flagrante delito,

- (A) somente as autoridades policiais e seus agentes poderão prendê-lo, vedada tal atitude a qualquer do povo.
- (B) apenas o juiz competente poderá determinar a prisão, mediante ordem escrita e fundamentada.
- (C) as autoridades policiais e seus agentes poderão prendê-lo, e qualquer do povo deverá fazê-lo.
- (D) qualquer do povo poderá prendê-lo, e as autoridades policiais e seus agentes deverão fazê-lo.
- (E) as autoridades policiais e seus agentes somente poderão prendê-lo após autorização do Ministério Público.

Gabarito: D - O art. 301 do CPP prevê o flagrante facultativo para qualquer do povo (poderá) e o flagrante obrigatório para as autoridades policiais e seus agentes (deverão).

47. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública

- (A) somente quando o crime for de menor potencial ofensivo.
- (B) se esta não for intentada no prazo legal.
- (C) sempre que o ofendido discordar do enquadramento legal do fato.
- (D) mesmo que a denúncia tenha sido oferecida no prazo.
- (E) sempre que o delegado indiciar o suspeito por crime grave.

Gabarito: B - O art. 29 do CPP prevê a ação penal privada subsidiária da pública, cabível quando o Ministério Público não intenta a ação no prazo legal.

48. No crime tentado, a competência territorial será, de regra, determinada pelo lugar

- (A) onde for instaurado o inquérito policial.
- (B) em que se encontra a delegacia mais próxima.
- (C) em que for praticado o último ato de execução.
- (D) do domicílio da vítima.
- (E) em que foi praticado o primeiro ato preparatório.

Gabarito: C - O art. 70 do CPP fixa a competência pelo lugar da consumação ou, na tentativa, pelo lugar do último ato de execução.

DIREITOS HUMANOS E GRUPOS VULNERÁVEIS

49. Na mediação de conflitos, o mediador

- (A) propõe a solução e aplica sanção a quem recusar.
- (B) decide a controvérsia e impõe a solução às partes.
- (C) defende os interesses da parte mais vulnerável, orientando-a a obter a solução mais vantajosa no acordo final.
- (D) representa o Estado e julga com base na lei.
- (E) auxilia as partes a construírem uma solução consensual, sem impor decisão, atuando com imparcialidade.

Gabarito: E - O mediador é terceiro imparcial que facilita o diálogo para que as próprias partes cheguem a um acordo, sem poder de decisão.

50. Segundo o Estatuto da Pessoa Idosa, aos maiores de determinada idade fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos. Essa idade é de

- (A) 65 anos.
- (B) 62 anos.
- (C) 67 anos.
- (D) 70 anos.
- (E) 60 anos.

Gabarito: A - O art. 39 assegura a gratuidade aos maiores de 65 anos; para 60 a 65 anos, a legislação local dispõe sobre as condições.

51. Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra pessoas idosas, além da notificação compulsória, devem ser obrigatoriamente comunicados pelos serviços de saúde, entre outros órgãos, à

- (A) Corregedoria da Guarda Municipal e ao Detran.
- (B) Defensoria Pública e à Ordem dos Advogados do Brasil.
- (C) Secretaria de Fazenda e à Receita Federal.
- (D) autoridade policial e ao Ministério Público.
- (E) Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas.

Gabarito: D - O art. 19 manda comunicar tais casos, entre outros órgãos, à autoridade policial e ao Ministério Público.

52. Discriminação, diferentemente de preconceito, caracteriza-se

- (A) pela defesa de grupos minoritários em espaços públicos.
- (B) pelo reconhecimento da igualdade de direitos entre todos.
- (C) pela adoção de ações afirmativas para corrigir desigualdades.
- (D) pelo tratamento desigual e injusto dispensado a alguém, isto é, pela conduta efetiva.
- (E) pela opinião formada previamente, sem manifestação externa.

Gabarito: D - O preconceito é a ideia ou juízo prévio; a discriminação é a conduta concreta de tratamento desigual e injusto.

53. Em nenhuma hipótese o período máximo de internação do adolescente excederá, segundo o ECA,

- (A) quatro anos.
- (B) dois anos.
- (C) cinco anos.
- (D) três anos.
- (E) um ano.

Gabarito: D - O art. 121, § 3º, fixa em três anos o limite máximo da internação.

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

54. Via caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível é a via

- (A) arterial, controlada por semáforos.
- (B) de trânsito rápido.
- (C) coletora, destinada a distribuir o trânsito.
- (D) local, destinada ao acesso a áreas restritas.
- (E) de pedestres, de circulação prioritária.

Gabarito: B - Essa é a definição do Anexo I para via de trânsito rápido.

55. Na ordem de prevalência da sinalização, estabelecida no art. 89 do CTB, prevalecem

- (A) as indicações dos sinais sobre as ordens do agente de trânsito.
- (B) as normas de circulação sobre as indicações do semáforo.
- (C) as placas verticais sobre as indicações do semáforo.
- (D) as ordens do agente de trânsito sobre as normas e os sinais.
- (E) as marcas no pavimento sobre as ordens do agente de trânsito.

Gabarito: D - Pelo art. 89: ordens do agente; depois indicações do semáforo sobre os demais sinais; depois os sinais sobre as demais normas.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

56. Segundo o art. 15 da Lei nº 12.527/2011, no caso de indeferimento de acesso à informação, o interessado poderá interpor recurso no prazo de

- (A) 3 dias, dirigido à própria autoridade que indeferiu o pedido, sem remessa a instância superior.
- (B) 30 dias, dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado em que se situa o órgão.
- (C) 10 dias, contados da ciência da decisão, dirigido à autoridade hierarquicamente superior.
- (D) 15 dias, dirigido ao Presidente da República em qualquer hipótese.
- (E) 60 dias, dirigido ao Ministério Público Eleitoral da respectiva comarca.

Gabarito: C - O recurso é dirigido à autoridade hierarquicamente superior, que deve se manifestar em 5 dias (parágrafo único do art. 15).

57. São requisitos ou elementos do ato administrativo:

- (A) competência, finalidade, forma, motivo e objeto.
- (B) autoexecutoriedade, tipicidade, imperatividade, culpa e dolo.
- (C) legalidade, moralidade, eficiência, publicidade e hierarquia.
- (D) oportunidade, conveniência, urgência, sigilo e publicidade.
- (E) sujeito, vontade, preço, prazo e garantia.

Gabarito: A - Conforme a doutrina e a Lei nº 4.717/1965, os cinco elementos do ato são competência, finalidade, forma, motivo e objeto.

58. São atributos do poder de polícia administrativa, entre outros, a

- (A) coercibilidade e a autoexecutoriedade, esta quando prevista em lei ou diante de urgência.
- (B) gratuidade e a vitaliciedade dos agentes que exercem a fiscalização, em todos os casos.
- (C) oralidade e a informalidade absoluta dos atos, dispensada qualquer motivação legal.
- (D) hereditariedade e a delegabilidade irrestrita da função a qualquer particular interessado.
- (E) indisponibilidade e a irretratabilidade de todas as decisões da autoridade administrativa.

Gabarito: A - O poder de polícia caracteriza-se por discricionariedade (em regra), autoexecutoriedade e coercibilidade.

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL

59. Na Lei nº 10.826/2003, a pena prevista para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14) é de

- (A) detenção de 1 a 3 anos e multa.
- (B) reclusão de 2 a 4 anos e multa.
- (C) detenção de 1 a 2 anos e multa.
- (D) reclusão de 3 a 6 anos e multa.
- (E) reclusão de 4 a 12 anos e multa.

Gabarito: B - O art. 14 comina reclusão de 2 a 4 anos e multa; a de 3 a 6 anos é do art. 16 (uso restrito) e a de 1 a 3 anos, da posse irregular (art. 12).

60. De acordo com a Lei nº 10.826/2003, a autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, em todo o território nacional, é de competência

- (A) da Polícia Federal, e somente é concedida após autorização do Sinarm.
- (B) do Comando do Exército, após parecer da Polícia Civil estadual.
- (C) da Polícia Militar do estado onde o requerente reside.
- (D) do juiz de direito da comarca em que o requerente reside.
- (E) do órgão municipal responsável pela segurança pública.

Gabarito: A - O art. 10, caput, atribui à Polícia Federal a autorização de porte de arma de uso permitido, condicionada à prévia autorização do Sinarm.

GABARITO FINAL

01 - C	02 - C	03 - C	04 - C	05 - C	06 - E
07 - A	08 - E	09 - A	10 - C	11 - E	12 - E
13 - A	14 - C	15 - B	16 - B	17 - A	18 - D
19 - B	20 - C	21 - A	22 - B	23 - E	24 - D
25 - D	26 - B	27 - E	28 - D	29 - E	30 - D
31 - A	32 - A	33 - B	34 - B	35 - C	36 - B
37 - C	38 - B	39 - D	40 - E	41 - A	42 - E
43 - E	44 - D	45 - E	46 - D	47 - B	48 - C
49 - E	50 - A	51 - D	52 - D	53 - D	54 - B
55 - D	56 - C	57 - A	58 - A	59 - B	60 - A